Lausitzer Werkbank AG
Am Spreeufer 31, 03046 Cottbus

Spreeglasur Industriekeramik GmbH
Brennring 17, 03044 Cottbus

29.06.2023 | CB-V-03 | Vertragsausfertigung

Sicherungsvereinbarung zu OF-109

1 Sicherungsgeberin und Sicherungsnehmerin

Spreeglasur Industriekeramik GmbH, Brennring 17, 03044 Cottbus, ist Sicherungsgeberin. Lausitzer Werkbank AG, Am Spreeufer 31, 03046 Cottbus, ist Sicherungsnehmerin. Die Parteien handeln durch die am Ende benannten Vertretungsberechtigten.

2 Gesicherte Ansprüche

Gesichert werden der Rückzahlungsanspruch aus OF-109 über ursprünglich 1.040.000,00 EUR, die darin vereinbarten Zinsen sowie notwendige und nachgewiesene Kosten einer zulässigen Rechtsverfolgung. Andere Kreditverhältnisse, Kontokorrentlinien, Gesellschafterverbindlichkeiten oder Forderungen gegen Dritte sind nicht einbezogen.

Der Sicherungsumfang erhöht sich nicht durch eine bloße Umbuchung oder durch eine Änderung der Kontobezeichnung. Bei Verlängerung der Laufzeit bleibt der Sicherungszweck auf dieselbe Forderung beschränkt.

3 Sicherungsgegenstände und Rechtsübertragung

Grundbuch von Cottbus, Blatt 8821, Gemarkung Cottbus, Flur 71, Flurstück 184, 4.890 m², Brennring 17; zusätzlich Brennofen O-101, Werknummer SG-2018-11, O-102, Werknummer SG-2019-04, und O-103, Werknummer SG-2023-02, jeweils mit dem gekennzeichneten Schaltschrank.

Die bereits notariell bestellte Buchgrundschuld über 1.040.000,00 EUR erhält durch diese Vereinbarung den nachstehend begrenzten Sicherungszweck. Die Sicherungsvereinbarung ersetzt weder die notarielle Grundschuldbestellung noch deren Eintragung. Die Ausfertigung der Bestellung und die Eintragungsmitteilung CB-V-04 sind Bestandteil der Grundpfandakte. Hinsichtlich der drei Brennöfen überträgt die Gesellschaft der Bank Sicherungseigentum. Die Bank nimmt an; die Gesellschaft behält die Geräte als unmittelbare Besitzerin und verwahrt sie für die Bank aufgrund dieser Vereinbarung. Die Teile sind mit den vorstehend genannten Werknummern einzeln bestimmt.

4 Eigentum und bestehende Rechte

Die Sicherungsgeberin erklärt, dass sie die bezeichneten Sachen wirksam erworben hat und ihr keine weiteren Verfügungen oder Belastungen bekannt sind, die den vereinbarten Erwerb verhindern. Sie übergibt Kaufbelege und die vorhandenen Register- beziehungsweise Grundbuchnachweise. Die Bank hat vor Auszahlung die vereinbarte Rangstelle zu prüfen. Ein Bewertungsbericht ersetzt diese Nachweise nicht.

5 Nutzung Versicherung und Veränderungen

Die Gesellschaft erhält die Gegenstände in betriebsüblichem Zustand und hält sie gegen die vereinbarten Sachgefahren versichert. Die regelmäßige Nutzung bleibt erlaubt. Wesentliche Umbaumaßnahmen, Standortwechsel außerhalb des Betriebs und Veräußerungen bedürfen vorheriger Abstimmung. Die Bank darf eine sachgerechte Ersatzbeschaffung nicht ohne berechtigten Grund verhindern. Versicherungsleistungen für einen Schaden werden zunächst für die abgestimmte Wiederherstellung eingesetzt.

6 Sicherungsfall und Abrechnung

Die Bank darf die Sicherheit verwerten, soweit die gesicherte Forderung fällig und nicht erfüllt ist und die gesetzlichen Verwertungsvoraussetzungen vorliegen. Sie kündigt die beabsichtigte Maßnahme mit angemessener Frist an, sofern keine gesetzlich zulässige Eilmaßnahme erforderlich ist. Die Gesellschaft darf eine wirtschaftlich gleichwertige Verwertungsmöglichkeit vorschlagen.

Der Verwertungserlös wird nach notwendigen, einzeln nachgewiesenen Verwertungskosten auf die tatsächlich offene gesicherte Forderung angerechnet. Ein Überschuss wird an die berechtigte Sicherungsgeberin ausgekehrt. Die dingliche Sicherheit ist keine zweite zusätzliche persönliche Forderung über denselben Kapitalbetrag.

7 Freigabe und Rückgewähr

Nach endgültiger Befriedigung aller gesicherten Ansprüche gibt die Bank die Sicherheiten auf Kosten der nach Vertrag kostentragungspflichtigen Partei frei. Nicht mehr benötigte Sicherheiten werden bereits vorher auf Verlangen freigegeben, wenn eine nicht nur vorübergehende Übersicherung besteht. Die Bank berücksichtigt bei der Auswahl berechtigte Interessen der Gesellschaft. Eine Freigabe zur Veräußerung wird mit dem Erwerber und dem Kaufpreisempfänger gesondert abgewickelt.

8 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

9 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Elin von Tannrode rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Betina Riedel für Lausitzer Werkbank AG

gez. Elin von Tannrode für Spreeglasur Industriekeramik GmbH